

Linder, un industriel français visionnaire tisseur et créateur

CONTEXTE

Fondée en 1904, Linder est l'une des rares entreprises industrielles à concevoir, tisser et ennoblir ses produits en France. La création et la confection sont réalisées dans le département de la Loire et la teinture dans le Rhône. Présente dans 58 pays, l'entreprise est reconnue internationalement pour la qualité et le savoir-faire de ses voilages, rideaux et tissus d'ameublement.

À la tête de cette maison familiale qui compte 160 employés, Virginie Linder innove et investit pour faire face à la concurrence internationale. Plus de

3 millions d'euros ont été injectés dans l'outil de production pour limiter la pénibilité des gestes et des postures des salariés, et permettre à l'entreprise d'être plus compétitive. Linder travaille des matières naturelles comme le lin et le chanvre, cultivés en France, et propose, en plus de ses textiles, des articles de décoration tels que des coussins et des plaids. Positionnée sur le moyen et le haut de gamme, la marque parvient à maintenir ses parts de marché, y compris à l'export, qui représente 20 % de son chiffre d'affaires (29 millions d'euros en 2022).

1 Analyser les externalités positives liées à l'activité de l'entreprise Linder.

- a. **Sens de la question** : il s'agit d'identifier et d'étudier l'impact de l'activité économique de l'entreprise sur les autres agents.
- b. **Compétence à travailler** **ÉCONOMIE** : repérer l'existence d'externalités pour l'entreprise.
- c. **Notions à maîtriser** : les externalités positives et négatives.
- d. **Méthodologie à exploiter** : analyser un texte à caractère économique (fiche méthode 1, p. 222).

2 Identifier les finalités de l'entreprise Linder.

- a. **Sens de la question** : il faut lister et analyser les différentes finalités de l'entreprise.
- b. **Compétence à travailler** **MANAGEMENT** : identifier les finalités économique, sociale et sociétale de l'entreprise.
- c. **Notions à maîtriser** : les finalités de l'entreprise.
- d. **Méthodologie à exploiter** : conduire une analyse organisationnelle (fiche méthode 6, p. 232).

À la recherche d'un nouveau fournisseur de chanvre, Mme Linder est en contact avec une entreprise depuis six semaines. Des négociations ont été engagées sans que la question du prix du chanvre n'ait jamais été abordée ni aucun document signé. Toutefois, le fournisseur est contraint de rompre les négocia-

tions à la suite de violentes intempéries qui ont endommagé ses récoltes. Mme Linder est mécontente car le chanvre correspondait à ses attentes et elle souhaiterait être indemnisée pour le préjudice qu'elle estime avoir subi à l'occasion de cette rupture des pourparlers.

3 Évaluer, à l'aide d'un raisonnement juridique, la légalité de la rupture des pourparlers.

- a. **Sens de la question** : il s'agit de relever les éléments du contexte qui permettent d'évaluer la légalité de la rupture des pourparlers en structurant la réponse avec une argumentation juridique.
- b. **Compétence à travailler** **DROIT** : qualifier une situation précontractuelle.
- c. **Notions à maîtriser** : les principes contractuels.
- d. **Méthodologie à exploiter** : analyser une situation juridique (fiche méthode 4, p. 228) et savoir exploiter des ressources juridiques (fiche méthode 5, p. 230).

ANNEXE 1 Linder investit pour innover et rester compétitif

10 kilomètres de tissus sont tissés chaque jour, teintés et expédiés dans le monde entier sous forme de voilages, rideaux, nappages, literie et housses de coussins. Ce savoir-faire hérité depuis plus d'un siècle, combiné à un outil industriel performant et renouvelé, a eu raison de la crise Covid-19.

Si Linder investit chaque année environ 500 000 € dans le renouvellement du parc machine, la politique s'est accélérée depuis [2020]. L'entreprise a ainsi doublé la surface de sa plate-forme logistique avec un nouveau bâtiment construit à Violay pour un montant de 2,5 M€. La teinturerie a accueilli elle aussi deux nouvelles machines pour un montant de 700 K€ et le parc a bénéficié en deux ans de près de 1,5 M€ d'investissement en nouveaux métiers à tisser de grandes largeurs, en bobinoirs, compresseurs, etc.

[...] « Si nous sommes présents dans les grandes enseignes de décoration depuis de nombreuses

années, la crise sanitaire a montré les limites des approvisionnements venant d'Asie. Nos clients ont vu leurs rayons se vider, alors que la demande explosait, et ils ont décidé de sécuriser leur filière avec plus de made in France », indique Virginie Linder, directrice générale de Linder et cinquième génération de la dynastie. « Notre stratégie d'indépendance et de maîtrise de l'outil de A à Z, de la création jusqu'à la livraison du prêt à poser et du sur-mesure, nous donne raison, année après année. » [...]

Mais Linder, c'est aussi des innovations techniques : des rideaux dépolluants pour décorer et assainir l'intérieur des maisons, des voilages antimoustiques, des rideaux à base de bouteilles plastiques, des produits plus responsables avec l'utilisation de nouveaux fils upcyclés* pour certaines références de rideaux.

Le Progrès, 14 juin 2022.

* L'upcycling consiste à réutiliser un bien dont on n'a plus l'usage pour en créer un nouveau en lui donnant davantage de valeur.

[...] Ces investissements visent à allier les économies à l'innovation. Né en 1904 à Violay, dans la Loire, Linder achève tout juste le remplacement de 14 métiers à tisser plus performants et de compresseurs pour réduire la consommation d'électricité de 20 % sur son site de tissage de Saint-Marcel-de-Félines, au nord de Saint-Étienne. Dans son unité de teinture de Tarare, dans le Rhône, elle vient d'installer 3 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, changer ses autoclaves et installer une cuisine automatique. La consommation annuelle d'électricité devrait notamment baisser de 35 % et celle d'eau de 50 %. Enfin, le siège de Violay bénéficiera d'une rénovation énergétique. Au total, 3,1 millions d'euros vont être mobilisés entre cette année et le début de la prochaine.

Plus frugaux, les nouveaux équipements offrent également un champ beaucoup plus vaste pour lancer de nouveaux produits. Entre des traitements donnant plus de souplesse aux tissus à la teinturerie et des métiers à tisser plus rapides, Linder parvient à mettre sur le marché de la décoration des innovations de rupture. La dernière en date, lancée en septembre, prend la forme de rideaux isolants acoustiques. Ils emboîtent le pas aux voilages antimoustiques, dépolluants, ou aux rideaux isolants thermiques. « Nous notons un véritable intérêt de nos clients pour des produits qui apportent des solutions », explique Virginie Linder.

Françoise Sigot, Les Echos, 22 octobre 2024.

ANNEXE 2 La rupture des pourparlers

[...] Si la liberté de ne pas contracter reste le principe, ce droit peut dans certains cas dégénérer en abus, engageant alors la responsabilité de celui qui rompt les négociations. [...] Pour qu'une responsabilité puisse être encourue, les pourparlers doivent être « avancés ». Ainsi, par exemple, dans une décision du 16 décembre 2010, une cour d'appel a-t-elle souligné que des pourparlers qui n'avaient duré que deux mois et qui étaient bloqués dès l'origine n'étaient pas « avancés » et que, partant, « chacune des parties restait libre de mettre fin à tout moment à ces pourparlers ». Pareillement, la cour d'appel de Paris réaffirmait qu'il n'y avait pas non plus rupture fautive lorsque

« les parties en étaient restées à un stade exploratoire et n'avaient aucunement formalisé les bases d'un accord définitif et qu'en refusant de finaliser celui-ci les intéressées n'ont fait qu'exercer leur liberté contractuelle qui implique celle de ne pas contracter ».

François Gine, avocat associé, cabinet Gatienné Brault & Associés, cra.aaso.fr

Article 1112, alinéa 1 du Code civil

L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

Riz de Camargue

Contexte du sujet

Dimitri Balas appartient à une famille d'agriculteurs camarguais. En 2025, il souhaite lancer sa propre activité de producteur récoltant de riz dans la région d'Arles. Il envisage également d'importer des riz en provenance des pays d'Asie (thaï et basmati, notamment) pour diversifier son offre.

La production camarguaise de riz représente 98 % de la production française et 30 % de la consommation annuelle française. Au niveau mondial, environ 90 % de la production et de la consommation de riz se situent en Asie, la Chine et l'Inde cumulant à elles seules 50 % de la production mondiale.

L'étude est composée de 2 missions :

Mission 1 Le lancement du projet Riz de Camargue

Mission 2 La mise en œuvre du projet Riz de Camargue

Composition du dossier documentaire

ANNEXE 1	► Création d'entreprise : de l'idée au business plan	68
ANNEXE 2	► Hausse spectaculaire des prix du riz : vers une crise alimentaire mondiale ?	68
ANNEXE 3	► Le prix du riz sur le marché mondial, au plus haut en 15 ans	69
ANNEXE 4	► Le riz, un grain nommé désir	69
ANNEXE 5	► La charte d'écoresponsabilité de Riz de Camargue	70
ANNEXE 6	► Extrait du bail à ferme	70

En prenant appui sur vos connaissances, le contexte et le dossier documentaire, il vous est demandé de répondre aux questions relatives aux 2 missions du sujet. Vous êtes invité(e) à mobiliser les concepts et les apports théoriques dès lors qu'ils sont pertinents et que le lien avec la mission est argumenté.

Mission 1 Le lancement du projet Riz de Camargue (Annexes 1 à 5)

Dimitri Balas étudie la faisabilité de son projet en procédant, tout d'abord, à une étude du marché mondial du riz pour son activité d'importation. Par ailleurs, soucieux de préserver son environnement, tant interne qu'externe, il prépare en amont une charte d'écoresponsabilité.

- 1.1. Analysez le marché du riz (demande, offre et degré de concurrence, évolution des prix).
- 1.2. Identifiez les finalités économique, sociale et sociétale de Riz de Camargue.
- 1.3. Exposez les étapes nécessaires à la création de cette entreprise agricole. Indiquez ce que Riz de Camargue peut mettre en avant dans son business plan.

Mission 2 La mise en œuvre du projet Riz de Camargue (Annexes 5 et 6)

Une fois son projet validé, Dimitri Balas a décidé de louer, dans sa région, un domaine agricole de 20 hectares cultivables. Il a aussi créé son site Internet, sur lequel il publie sa charte d'écoresponsabilité à destination de ses partenaires.

- 2.1. Montrez que la charte d'écoresponsabilité permet de réduire les externalités négatives liées à la production de riz.
- 2.2. Identifiez les parties en présence au contrat, précisez à quelles conditions elles ont la capacité de conclure ce contrat et mettez en lumière l'existence d'une représentation juridique.
- 2.3. Relevez, dans la clause « Loyer », les dispositions protectrices des intérêts de chacune des parties. En quoi cette clause contribue-t-elle à un juste équilibre du contrat ?

ANNEXE 1 Création d'entreprise : de l'idée au business plan¹

Que doit-on absolument retrouver dans le

BUSINESS PLAN D'UNE FERME AGRICOLE ?



CONNAISSANCE DU MARCHÉ

Vous devez démontrer une compréhension claire du marché agricole local, en identifiant les types de clients que vous souhaitez attirer, tels que les consommateurs locaux, les restaurants et les marchés fermiers. Cela permet de prouver que votre ferme répond aux besoins spécifiques de ces segments et que vous avez une stratégie pour capter cette clientèle.

RENTABILITÉ FINANCIÈRE

Vous devrez fournir des projections financières qui tiennent compte des coûts spécifiques d'exploitation d'une ferme, tels que les semences, les équipements agricoles, les salaires des employés, et les frais d'entretien des terres. En démontrant comment vous allez générer des revenus suffisants à travers vos différentes cultures et produits, vous rassurez les investisseurs sur la viabilité financière de votre ferme.

PROPOSITION DE VALEUR

Détaillez les produits que vous offrez, comme les légumes biologiques, les fruits de saison, les produits laitiers, ou encore les viandes élevées en plein air. Mettez en avant ce qui différencie votre ferme, que ce soit des certifications biologiques, des partenariats avec des chefs locaux, ou l'utilisation de pratiques agricoles durables pour garantir la qualité et la fraîcheur de vos produits.

STRATÉGIE MARKETING

Expliquez comment vous allez attirer et fidéliser vos clients, en mettant en avant des abonnements de paniers de légumes, des visites de la ferme, et une forte présence en ligne pour faciliter les commandes et les livraisons. Une stratégie marketing bien pensée, qui se concentre sur la qualité du produit et la communication, est essentielle pour créer une clientèle régulière et assurer la croissance de votre ferme.

MODELESDBUSINESSPLAN.COM

1. Un business plan (ou plan d'affaires) est un document qui présente en détail un projet de création d'entreprise. Il est indispensable pour convaincre de potentiels investisseurs ou prêteurs.

ANNEXE 2 Hausse spectaculaire des prix du riz : vers une crise alimentaire mondiale ?

Le riz, aliment de base pour plus de la moitié de la population mondiale, est la céréale la plus consommée devant le blé et le maïs. [...]

En 2023, le prix du riz a franchi des seuils historiques, atteignant près de 650\$ la tonne pour les variétés vietnamiennes et thaïlandaises, un record inégalé depuis la crise alimentaire de 2008. Cette escalade des prix résulte de décisions politiques majeures de l'Inde et de récoltes décevantes dans les principaux pays producteurs.

Depuis 2022, face à l'augmentation globale du prix des céréales, en partie entretenue par une hausse significative du coût des engrais, l'Inde, sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, a imposé des restrictions à l'exportation de riz pour constituer des réserves nationales et limiter la flambée des prix locaux. Ces mesures, touchant environ 80 % des exportations indiennes, ont provoqué une onde de choc chez les pays importa-

teurs, d'autant plus que l'Inde représente plus de 40 % des exportations mondiales de riz.

Baisse de la production

L'impact de cette politique est exacerbé par des récoltes moins abondantes dans plusieurs pays exportateurs. Le gouvernement thaïlandais, deuxième exportateur mondial, prévoit une diminution de près de 6 % de sa production pour 2023-2024 en raison d'une sécheresse liée à El Niño. L'Inde, elle aussi, anticipe une baisse d'environ 4 % de ses volumes récoltés, en raison de précipitations trop irrégulières.

Les pays importateurs à faible production, tels que le Bénin, la Guinée et la Côte d'Ivoire, subissent de plein fouet les conséquences de cette inflation. L'augmentation drastique du prix de cette denrée essentielle pèse lourdement sur le coût de la vie et risque d'aggraver les problèmes de malnutrition et de famine.

Maxime Lachalard et Sylvain Berthelet, AGEFI, 2 février 2024.

ANNEXE 3 Le prix du riz sur le marché mondial, au plus haut en 15 ans



ANNEXE 4 Le riz, un grain nommé désir

En 2022, la production mondiale de riz s'est établie à 516 millions de tonnes, alors que la consommation a atteint 520 millions de tonnes. Près de 90 % de la production (et de la consommation) se trouve en Asie. [...]

Hors des territoires asiatiques, la consommation mondiale ne fait qu'augmenter face à l'émergence des marchés africains, latino-américains ou moyen-orientaux depuis plusieurs décennies. Dans un contexte de globalisation alimentaire, des tendances similaires sont observées dans les régions à hauts revenus, comme l'Europe ou l'Amérique du Nord. « Les modes de consommation évoluent, analyse [Patricio Mendez del Villar, économiste]. Aujourd'hui, le riz basmati ou parfumé constitue, par exemple, près d'un tiers de la consommation française, alors qu'il était absent des rayons des supermarchés il y a trente ans. » En 2022, l'Union européenne a produit 2,4 millions de tonnes de riz et en a importé 1,6 million, principalement en provenance du Pakistan (33 %). La demande mondiale est aujourd'hui dictée par les besoins de l'Afrique subsaharienne pour nourrir ses populations.

« La révolution verte n'a jamais eu lieu sur le continent africain, poursuit Patricio Mendez del Villar. Cela explique les faibles rendements obtenus aujourd'hui. » Principale zone déficitaire en riz, elle a importé 19,2 millions de tonnes en 2022, soit près du tiers des importations mondiales. « La filière rizicole est confrontée à un important enjeu démographique. D'ici à 25 ans, on prévoit 2 milliards d'êtres humains en plus sur la planète. La population d'Afrique subsaharienne à elle seule va doubler, passant de 1,1 milliard à 2,1 milliards d'habitants. Il y a un véritable enjeu de sécurité alimentaire, car la région, très dépendante des importations de riz, se trouve fortement exposée à l'instabilité des marchés internationaux. » Or, dans les pays asiatiques, principaux exportateurs, ce sont des politiques nationales visant en premier lieu à sécuriser l'approvisionnement intérieur qui prédominent. L'exemple récent de l'Inde, l'un des principaux acteurs du marché, en est une preuve criante. L'été [2023], le géant sud-asiatique a annoncé sa décision de suspendre une partie de ses exportations, conséquence des mauvaises récoltes provoquées par le réchauffement climatique et son lot de phénomènes extrêmes.

Ina Chong, gaultmillau.com, 8 juin 2024.

ANNEXE 5 La charte d'écoresponsabilité de Riz de Camargue

La présente charte traduit notre engagement en faveur d'une agriculture durable, respectueuse de l'environnement et socialement responsable, en appliquant les principes suivants :

1. Protection des ressources naturelles

- **Gestion de l'eau** : optimiser l'utilisation de l'eau grâce à des systèmes d'irrigation efficaces, tels que l'irrigation intermittente, pour réduire la consommation d'eau et prévenir le gaspillage.
- **Préservation des sols** : adopter des pratiques agricoles qui préservent la fertilité des sols, comme la rotation des cultures et l'utilisation de compost organique.
- **Biodiversité** : protéger les écosystèmes locaux.

2. Réduction des impacts environnementaux

- **Émissions de gaz à effet de serre** : réduire les émissions de méthane issues des rizières par des pratiques telles que l'assèchement périodique des champs.
- **Utilisation responsable des intrants** : limiter l'usage de pesticides et d'engrais chimiques en adoptant des alternatives naturelles et biologiques.
- **Gestion des déchets** : valoriser les déchets agricoles (paille de riz, coques...) pour la production d'énergie ou de compost.

3. Responsabilité sociale et économique

- **Conditions de travail** : offrir des conditions de travail équitables et sûres à nos employés, tout en favorisant leur développement professionnel.
- **Commerce équitable** : favoriser des relations commerciales transparentes et équitables avec tous nos partenaires.
- **Sensibilisation** : former et informer nos employés, partenaires et clients sur l'importance de pratiques agricoles responsables.
- **Traçabilité** : mettre en place des systèmes transparents permettant de garantir la provenance et les conditions de production de notre riz.

4. Engagement envers la qualité

- **Certification** : viser les certifications environnementales et sociales reconnues (ex. : Agriculture Biologique, GlobalGAP, ISO 14001).
- **Qualité des produits** : garantir un riz de haute qualité.

5. Suivi et amélioration continue

Nous nous engageons à évaluer régulièrement nos pratiques, à mesurer nos impacts et à ajuster nos procédés pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux.

En adoptant cette charte, nous affirmons notre volonté d'être des acteurs responsables et exemplaires dans la production de riz, pour le bien des générations présentes et futures dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

ANNEXE 6 Extrait du bail à ferme (bail rural)

Le présent contrat est conclu entre :

Madame Johanna Soussa, propriétaire des terres agricoles concernées par le présent contrat, ci-après désignée LE BAILLEUR,

et

La Société Riz de Camargue, représentée par Monsieur Dimitri Balas, son gérant, ci-après désignée LE PRENEUR.

Il est convenu que les stipulations du présent bail rural sont conformes aux dispositions des articles L411-1 et suivantes du Code rural et de la pêche maritime.

DÉSIGNATION de l'immeuble loué : un terrain de 20 hectares, situé dans les Bouches-du-Rhône (13), à proximité de la ville d'Arles, cadastré H26 et H27.

DURÉE DU BAIL : le bail est conclu pour 9 ans, étant précisé que LE PRENEUR bénéficiera du droit à renouvellement automatique du bail à l'issue de cette durée, selon les modalités et règles prévues à l'article L411-46 du Code rural et de la pêche maritime.

LOYER : conformément à l'article L411-11 du Code rural et de la pêche maritime, le loyer des terres à exploiter est fixé à 4 000 € (quatre mille euros) par an, soit 200 € (deux cents euros) par hectare, montant compris entre le minimum (16,12 €) et le maximum (408,61 €) fixés par l'autorité administrative (arrêté préfectoral du 1^{er} octobre 2024). Ce loyer ainsi que les maxima et les minima seront actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages, fixé à 122,55 € (cent vingt-deux euros et cinquante-cinq centimes) pour 2025-2026.

ACTIVITÉ EXERCÉE : LE PRENEUR s'engage à exercer sur les terres visées par le présent bail exclusivement l'activité de production agricole de riz.

Il s'engage à demander l'autorisation écrite du BAILLEUR pour effectuer tout changement non prévu par le contrat de bail et visant à améliorer l'exploitation.